

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יוסף עטאונה

פ/25/3652

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראות לעניין סככות המתנה בתחנות אוטובוס), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 71ט. 1. בפקודת התעבורה¹ (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 71ח יבוא :

"סככות המתנה 71ט. (א) השר יקבע הוראות לעניין הקמה, תפעול ותחזוקה של סככות המתנה בתחנות אוטובוס לשם הבטחת בטיחות ונוחות הנוסעים, ובכלל זה הוראות לעניין מקומות ישיבה בתחנות, הגנה על נוסעים מתנאי מזג האוויר, הקצאת מקום לשילוט ומידע לפי סעיף 71ג והבטחת שדה ראייה רחב לכיוון הגעת האוטובוס.

(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א) יותקנו בהתייעצות עם ארגונים העוסקים בקידום והנגשה של תחבורה ציבורית, עם בעלי רישיון להפעלת קו שירות לאוטובוס ועם נציגי רשויות מקומיות.

(ג) השר יבחן מעת לעת את הצורך בעדכון ההוראות לפי סעיף זה בהתאם לשינויים בצורכי הנוסעים.

(ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998².

(ה) בסעיף זה –

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.
² ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

"סככת המתנה" – סככה המשמשת למחסה

עבור הנוסעים הממתינים
לאוטובוס;

"תחנת אוטובוס" – תחום שבו אוטובוס

עוצר לשם העלאת נוסעים והורדתם,
בהתאם למסלול ההסעה שנקבע
ברישיון קו השירות, למעט מיתקן
תחבורתי."

תקנות ראשונות 2. תקנות ראשונות לפי סעיף 71ט לפקודה, כנוסחו בחוק זה, יותקנו בתוך שנה
מיום פרסומו של חוק זה.

תחולה 3. הוראות לפי סעיף 71ט לפקודה, כנוסחו בחוק זה, יחולו גם על סככות המתנה
בתחנות אוטובוס שהוקמו לפני יום תחילתו של חוק זה.

דברי הסבר

אין הסדרה חוקית כיום להקמה ותחזוקה של סככות המתנה בתחנות אוטובוס. נוסף על כך, בשל
מגמה של הרשויות המקומיות להפריט את האחריות לתחנות האוטובוס, התעורר צורך בפיקוח נוסף
על הנושא.

לפיכך, מוצע לתקן את פקודת התעבורה (להלן – הפקודה) ולקבוע הוראות לעניין זה. לפי המוצע, שר
התחבורה והבטיחות בדרכים יהיה מוסמך לקבוע הוראות לעניין הקמה, תפעול ותחזוקה של סככות
המתנה בתחנות אוטובוס בהתייעצות עם מפעילי התחבורה הציבורית, רשויות מקומיות וארגונים
העוסקים בקידום תחבורה ציבורית, באופן שיבטיח את בטיחות ונוחות הנוסעים. לפי המוצע,
הוראות ההסדר המוצע יחולו גם על סככות המתנה שהוקמו לפני כניסתו לתוקף, כדי להביא לכך
שהרשויות המקומיות יפעלו להתאמה של סככות המתנה הקיימות להוראות שיקבע לעניין זה שר
התחבורה והבטיחות בדרכים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יונתן מישרקי
(פ/1849/25).

הצעת החוק זהה לפ/1849/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד בתמוז התשפ"ג (03.07.2023)